

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 546/2530

นายเสวก ทินกร ณ อยุธยา
นางนาตยา พันธุมจินดา กับพวก
พลตำรวจตรีบุญจิตต์ พันธุมจินดา
ทนายจำเลยที่ 1

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219 ตรี

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ตรีจึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่า จำเลยที่ 1 ทราบว่าเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นเอกสารปลอมนั้นเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากพยานหลักฐานในสำนวน เพราะในสำนวนคดีนี้ไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานใดที่จะให้รับฟังว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมเมื่อไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะให้รับฟังว่าเป็นเอกสารปลอมแล้ว จะฟังว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมและฉ้อโกงหาได้ไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์แล้วโดยวิธีปิดหมาย(อันดับ 84)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268, 341, 83, 90, 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ประกอบด้วย 268,341 การกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 264 ประกอบด้วยมาตรา 268ซึ่งมีอัตราโทษเท่ากันทั้งสองบท จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 เดือนสำหรับจำเลยที่ 2 พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษกักขังจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 80)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้โจทก์มีทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารนำสืบแสดงว่า จำเลยที่ 1 ทราบดีว่าเอกสารหมาย จ.1เป็นเอกสารปลอมดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ทราบว่าเอกสารหมาย จ.1 เป็นเอกสารปลอมนั้น จึงเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของโจทก์ มิใช่รับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากพยานหลักฐานในสำนวนดังที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้างในคำร้อง ฎีกาของจำเลยที่ 1 จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

พิจารณาแล้ว เห็นว่าคดีนี้โจทก์มีทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารนำเสนอแสดงว่า จำเลยที่ 1 ทราบดีว่าเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นเอกสารปลอมดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ทราบว่าเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นเอกสารปลอมนั้น จึงเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของโจทก์ มิใช่รับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากพยานหลักฐานในสำนวนดังที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้างในคำร้อง ฎีกาของจำเลยที่ 1 จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

(อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสด์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ